



BOLETIM INFORMATIVO Nº 18/2025

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tema Principal

- ◆ Acórdão 1466/2025: A adequada exigência de qualificação técnica deve equilibrar a segurança da contratação com a preservação da competitividade.

Síntese jurisprudencial:

- O TCU firmou entendimento de que:
- A vedação ao somatório de atestados não pode ser regra absoluta.
- Essa restrição somente é legítima quando o aumento de quantitativos acarreta maior complexidade técnica ou desproporção entre quantidades e prazos, demandando capacidade gerencial diferenciada.
- A restrição deve estar tecnicamente justificada no processo administrativo.
- No caso concreto (RDC 539/2023 – construção da Ponte Brasil-Bolívia), prevaleceu o entendimento de que era possível a soma de atestados referentes a metodologias distintas (ponte estaiada/extradorso e vigas pré-moldadas), pois tal exigência refletia a própria solução construtiva prevista no projeto.

Responsabilidade da equipe de planejamento

- Definir, no ETP e no edital, se a execução da obra ou serviço exige experiência em um único empreendimento ou se é possível a comprovação por meio de somatório de experiências.
- Justificar técnica e detalhadamente a eventual vedação à soma de atestados.
- Avaliar se a exigência restringe a competitividade sem trazer benefício concreto à qualidade ou segurança da execução.
- Atentar para que a exigência seja proporcional ao objeto e compatível com a jurisprudência consolidada do TCU.

Erros comuns

- Proibir genericamente o somatório de atestados sem motivação técnica.
- Exigir atestados em quantidade ou complexidade superiores às efetivas necessidades da contratação.
- Ignorar que diferentes soluções construtivas podem coexistir no mesmo empreendimento, admitindo comprovação cumulativa por meio de atestados distintos.
- Fundamentar exigências apenas em decisões passadas da Administração, sem análise individualizada do objeto atual.

Entendendo o problema

A Administração deve buscar o equilíbrio entre qualificação e competitividade.

- Exigências excessivas podem afastar licitantes e elevar preços.
- Por outro lado, exigências frouxas podem comprometer a execução e aumentar riscos.
- O TCU enfatiza que a vedação ao somatório deve ser excepcional e fundamentada, evitando o formalismo que desvirtua o interesse público.

Lembrete Final

A vedação ao somatório de atestados não pode ser aplicada de forma automática. Ela só é cabível quando comprovadamente necessária para garantir a execução adequada do objeto.

A equipe de planejamento deve sempre fundamentar a decisão em critérios técnicos claros, registrando no processo administrativo a motivação que justifique a restrição, sob pena de violar os princípios da isonomia, competitividade e eficiência.

 "A boa gestão das contratações públicas depende da atualização contínua sobre jurisprudência e boas práticas."